

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6957/2537

บริษัทเงินทุนไทยธนากร จำกัด
นายธีรศักดิ์ สุขะโชติพรชัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจำเลยให้การว่าได้นำเช็คของบริษัท บ. ไปขายแก่โจทก์จริง แต่รับเงินมาไม่ครบทุกฉบับ และอย่างไรก็ตามการทำสัญญาขายลดตัวเงินกับโจทก์นั้นจำเลยทำในฐานะตัวแทนของ ฐ. โดยโจทก์ทราบดีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ดังนี้ คำให้การของจำเลยเป็นการปฏิเสธความสมบูรณ์ของสัญญาเพราะยังรับเงินไปไม่ถูกต้องส่วนที่จำเลยอ้างว่าเป็นตัวแทนของ ฐ. ก็เป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบของจำเลยอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับประการแรก คำให้การของจำเลยจึงชอบด้วยป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง แล้วหาขัดแย้งกันไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจำเลยให้การว่าได้นำเช็คของบริษัท บ. ไปขายแก่โจทก์จริง แต่รับเงินมาไม่ครบทุกฉบับ และอย่างไรก็ตามการทำสัญญาขายลดตัวเงินกับโจทก์นั้นจำเลยทำในฐานะตัวแทนของ ฐ. โดยโจทก์ทราบดีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ดังนี้ คำให้การของจำเลยเป็นการปฏิเสธความสมบูรณ์ของสัญญาเพราะยังรับเงินไปไม่ถูกต้องส่วนที่จำเลยอ้าง

ว่าเป็นตัวแทนของ ฐ. ก็เป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบของจำเลยอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับประการแรก คำให้การของจำเลยจึงชอบด้วยป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง แล้วหาขัดแย้งกันไม่

(จรัญ หัตถกรรม-นิเวศน์ คำทอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

ศาลแพ่ง - นายสมบัติ อรรถพิมล

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเมธ อุปนิสากร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ